

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 65/2533

นางสาวณัฏฐยา สุวรรณสโรหรือทักษิณ
สุวรรณสโร

โจทก์

นางสุนทรา เอกภูมิ

จำเลย

นางสุนทรา เอกภูมิ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 122)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกของนาวาเอกหลวงพินิจ
กลไก แบ่งมรดกในที่ดิน 66695 ถึง 66702,66689,66691 ถึง
666932780,91701,91705,91709,61363,61059 และ91708 ตำบลสามเสนใน
อำเภอดุสิต กรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ปลูกในที่ดินเฉพาะส่วนที่ตกเป็นก
องมรดกของนาวาเอกหลวงพินิจกลไกให้แก่โจทก์ 1 ใน 7 ส่วน หากแบ่งไม่ได้ก็ให้ใช้
เงินจำนวน346,476 บาท พร้อมกับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน
ดังกล่าวนับแต่ วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จกับให้แบ่งเงินค่าเช่าทรัพย์สิน
มรดกให้แก่โจทก์เดือนละ 2,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่า จะแบ่งมรดก
เสร็จให้แก่โจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 118,117)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ และสำหรับเรื่องค่าเช่า
ทรัพย์สินมรดกจำเลยได้หาหลักทรัพย์มาวางไว้เป็นประกันและทำหนังสือสัญญาค้ำ
ประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 101 แผ่นที่ 2,105,107)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการแบ่งมรดก แต่ห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ
เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งศาลให้เจ้าพนักงานที่ดิน
ทราบ สำหรับเงินค่าเช่าทรัพย์สินมรดกไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการแบ่งมรดก แต่ห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ
เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งศาลให้เจ้าพนักงานที่ดิน
ทราบ สำหรับเงินค่าเช่าทรัพย์สินมรดกไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-สุวิทย์ วีรพงษ์-อุไร คังคะเกตุ)

แหล่งที่มา

แผนก

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น